공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2024 - 321 호 2024. 10. 10.

사 건 번 호 2022구사1893

사 건 명 교촌에프앤비(주)의 거래상지위남용행위에 대한 건

피 심 인 교촌에프앤비 주식회사
칠곡군 가산면 송신로 78
대표이사 윤OO
대리인 법무법인 율촌
담당변호사 오OO, 한OO, 김OO

심의종결일 2024. 9. 4.

주 문

1. 피심인은 자기의 거래상 지위를 이용하여 계약기간 중에 계약상 설정된 거래상대방의 마진을 일방적으로 인하하는 것과 같이 거래상대방에게 부당하게 불이익을 주는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 283,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 관련현황

1) 피심인 적격성

1 피심인 교촌에프앤비 주식회사[1]는 영업표지 '교촌치킨'을 사용하여 치킨 가맹사업을 영위하는 가맹본부로서, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[2] 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다.

2) 피심인 일반현황

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(단위: 백만 원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
자본금	12,579	12,579	12,579	12,579	12,579
자본총계	73,150	139,546	158,048	154,063	163,694
부채총계	57,332	58,659	59,245	108,764	125,052
매출액	369,253	435,824	493,461	498,874	493,460
영업이익	31,920	28,590	27,958	2,862	24,005

* 출처 : NICE평가정보 및 소갑 제1-1호증

1) 이하 사업자를 지칭할 때 '주식회사', '합자회사' 등 회사 유형을 나타내는 단어는 생략한다.
2) 이하 '법'이라 한다.

나. 시장구조 및 실태

1) 가맹사업의 수익구조

3 가맹사업은 가맹점사업자가 가맹본부의 영업표지를 사용하여 영업하고, 가맹본부로부터 영업에 필요한 노하우 및 교육, 지원을 제공받는 대가로 가맹금을 지급하는 계속적인 거래관계를 말한다.

4 가맹본부는 직영점 매출 또는 가맹점사업자로부터 받는 가입비, 로열티 등 가맹금을 수입원으로 하며, 가맹금의 종류는 아래 <표 2> 기재와 같다.

<표 2> 가맹금의 종류

구분[3]	설명
유형①	영업표지의 사용허락 등 가맹점운영권이나 영업활동에 대한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가
유형②	가맹본부로부터 공급받는 상품의 대금 등에 관한 채무액이나 손해배상액의 지급을 담보하기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가
유형③	가맹사업을 착수하기 위하여 가맹본부로부터 공급받는 정착물·설비·상품의 가격 또는 부동산의 임차료 명목으로 가맹본부에 지급하는 대가 중 적정한 도매가격을 넘는 대가
유형④	상표 사용료, 리스료, 광고 분담금 등의 명목으로 정액 또는 매출액·영업이익 등의 일정 비율로 지급하는 대가
유형⑤	가맹본부로부터 공급받는 상품·원재료·부재료·정착물·설비 및 원자재의 가격 또는 부동산의 임차료에 대하여 가맹본부에 지급하는 대가 중 적정한 도매가격을 넘는 대가

5 위 <표 2>의 유형 ① 내지 ③의 가맹금은 가입비, 교육비, 보증금 명목의 금원으로서 가맹점사업자가 가맹점 개설 과정에서 지급하는 일회성 가맹금이며, 유형 ④ 내지 ⑤의 가맹금은 가맹계약기간 동안 정기적으로 또는 비정기적으로 지급하는 계속 가맹금이다.

3) 「가맹사업 거래의 공정화에 관한 법률」(이하 '가맹사업법'이라 한다) 제2조 제6호 및 동법 시행령 제3조에 따른 구분이다.

6 특히, 유형 ⑤의 가맹금은 '차액가맹금', '물류마진', '본사마진' 등으로 불리며, 가맹본부가 가맹점에 직접 공급하는 원·부자재의 공급가에서 가맹본부의 매입가를 제외한 대가 즉, 유통마진을 말한다. 가맹본부가 가맹점 운영에 필요한 원·부재료를 가맹점사업자의 구입이 요구되는 필수품목으로 지정하면 가맹점사업자는 가맹계약기간 동안 해당 원·부재료를 가맹본부로부터 필수적으로 구입하여야 하므로, 차액가맹금은 가맹본부의 안정적인 수입원이다. 이로 인해 가맹본부가 필수품목을 확대함으로써 차액가맹금을 늘리려는 유인이 존재하고 실제로 차액가맹금은 로열티와 함께 가맹본부의 주요 수입원이며, 가맹본부의 수입원별 비중은 <표 3> 및 <표 4> 기재와 같다.

<표 3> 가맹본부의 수입원별 비중

(단위: %)

업종	차액가맹금	로열티	가입비/교육비	필수설비비	인테리어 설치/감리비	기타(직영점 매출 등)
전체	34.1	14.7	9.0	2.8	4.7	34.8
외식업	39.4	10.7	9.2	2.9	5.0	32.8
서비스업	14.0	30.2	9.2	2.3	3.8	40.6
도소매업	37.0	9.4	4.2	3.8	3.3	42.2

* 출처: 2021년 프랜차이즈산업 실태조사[4)]

<표 4> 가맹본부의 수입 중 차액가맹금이 차지하는 비중 분포

(단위: %)

업종	10% 미만	10% 이상 30% 미만	30% 이상 50% 미만	50% 이상 70% 미만	70% 이상
전체	40.9	15.7	8.0	8.6	26.9
				35.5	
외식업	34.2	15.5	8.5	10.3	31.6
				41.9	
서비스업	63.9	18.2	6.7	2.8	8.3
				11.1	
도소매업	45.7	8.2	5.8	6.6	33.7
				40.3	

* 출처: 2021년 프랜차이즈산업 실태조사

7 가맹본부의 수입원별 비중을 구체적으로 살펴보면, 위 <표 3> 기재와 같이 계속 가맹금인 차액가맹금과 로열티가 차지하는 비중이 각각 34.1%, 14.7%로, 가맹본부는 통상 차액가맹금에 의존하는 경향이 있는 것으로 파악된다. 특히 외식업종 경우,

4) 가맹사업 진흥에 관한 법률 제7조에 제1항에 따라 산업통상자원부가 2년마다 조사한다.

차액가맹금 39.4%, 로열티 10.7%로 두 수입원 간 비중 차이가 전체업종 평균보다 크고, 가맹본부의 41.9%가 수입의 절반 이상을 차액가맹금으로 충당하는 것으로 나타난다. 즉, 현재의 가맹사업은 가맹본부가 가맹점에 원·부재료를 공급함으로써 유통마진을 취하는 유통업 성격이 병존한다고 할 수 있다.

8 이처럼 가맹본부가 원·부재료 공급을 통한 유통마진 수취에 의존함에 따라 가맹본부와 가맹점사업자 간 필수품목에 대한 갈등이 지속되고 있으며, 2022년도 가맹분야 실태조사[5]에서 필수품목이 과다하게 지정되었다거나 자율매입을 허용하여야 한다는 응답 비중이 각각 56.7%, 78.5%로 높게 나타난 바 있다.

2) 치킨 업종의 차액가맹금 지급 실태

9 앞서 살펴본 바와 같이 외식업종은 차액가맹금 의존 경향이 두드러지는데, 그중에서도 피심인이 속한 치킨업종이 차액가맹금 의존도가 높은 편이다.

10 주요 외식업종별 가맹본부의 수입원 중 차액가맹금의 비중을 살펴보면 아래 <표 5> 기재와 같다. 외식업종 평균은 39.4%이고, 주요 외식업종인 한식과 분식이 각각 44.4%, 42.9%이다. 반면, 치킨업종은 56.9%에 달해 가맹본부의 수입 절반 이상이 차액가맹금에서 발생하고 있으며, 가맹본부 수입의 절반 이상을 차액가맹금으로 충당하는 가맹본부의 비중 또한 치킨업종이 61.2%로 외식업종 평균 41.9%의 1.5배 수준으로 높게 나타났다.

<표 5> 주요 외식업종별 가맹본부의 수입원 중 차액가맹금 비중

(단위: %)

구분	치킨	한식	분식	피자·햄버거	외식업 평균[6]
비중	56.9	44.4	42.9	39.4	
구분	제과·제빵	외국식	주점	커피	39.4
비중	31.9	31.2	28.1	24.2	

* 출처: 2021년 프랜차이즈산업 실태조사

5) 가맹사업법 제32조의2 제1항에 따라 공정거래위원회가 조사한다.
6) <표 5>에 기재되어 있는 8개 주요 외식업종 외의 기타 외식업종을 모두 포함한 수치이다.

11 아울러, 아래 <표 6> 기재와 같이 치킨업종의 가맹점 차액가맹금 지급금액과 가맹점 매출액 대비 연간 가맹점 차액가맹금 비율도 주요 외식업종 중에서 가장 높은 2,100만 원, 7.0%로 나타났다.

<표 6> 주요 외식업종별 연간 가맹점 평균 차액가맹금 현황

(단위: 백만 원, %)

구분	치 킨	한 식	커 피	제과제빵	피 자	외식업 평균
지급금액	21	16	9	17	17	17
지급비율	7.0	4.2	3.6	6.0	5.0	4.3

* 출처: 2021년 프랜차이즈산업 실태조사

다. 이 사건 거래의 내용

1) 피심인의 전용유 유통 구조

12 피심인은 가맹점이 치킨을 조리하는 데 필요한 식용유를 피심인이 지정한 사업자로부터 구입하도록 가맹계약상 필수품목으로 정하고, 식용유 유통업체를 통해 가맹점에 식용유를 공급해왔다.

13 피심인은 사업 초기에는 기성품인 식용유를 자신의 가맹점에 공급하였으나, 2012년 주문자 상표 부착생산(OEM, Original Equipment Manufacturing)[7] 방식으로 식용유를 별도 제작[8]하면서부터 전용유를 가맹점에 공급하였고, 전용유 유통업체는 피심인이 제조사로부터 매입한 전용유를 다시 매입하여 가맹점에 판매하였다.

14 따라서, 전용유는 가맹계약상 필수품목이지만, 가맹점의 구입상대방이 피심인이 아니므로 전용유 공급과정에서 발생하는 피심인의 마진은 가맹사업법상 차액가맹금에 해당하지 않으며, 피심인의 정보공개서에도 전용유에 대해서 차액가맹금을 수취하지 않는다고 표기하였다. 다만, 피심인이 전용유를 필수품목으로 지정하였기 때

7) 주문자가 제품을 직접 생산하지 않고 생산설비를 갖춘 업체에 생산을 위탁하면서 자신의 상표를 부착하여 판매하는 방식을 말한다.
8) 이와 같이 가맹본부가 자신이 추구하는 특별한 맛, 품질 등을 구현하기 위해 가맹점 전용으로 생산·공급하는 식용유를 외식업계에서 '전용유'라고 부른다. 이하에서 '식용유' 대신 '전용유'라고 표기한다.

문에 가맹점이 전용유 유통업체로부터 전용유를 구입해야 하는 것이고, 피심인이 전용유를 유통업체에 판매하면서 가맹점의 구입가격을 미리 정한다는 점으로 볼 때, 피심인의 전용유 유통업체에 대한 마진은 실질적으로 차액가맹금이라 볼 수 있다.

15 일반적으로 가맹본부가 필수품목을 공급할 때, 가맹본부가 가맹점에 직접 판매하되 배송만 위탁하거나, 가맹점으로 하여금 제3자가 취급하고 있는 품목을 구입하도록 하는 반면, 피심인은 자신의 가맹점만 사용 가능한 전용유를 별도 제작하면서 자신이 제조사로부터 직접 매입하고 이를 다시 전용유 유통업체에 소유권을 넘기고 배송을 위탁하는 거래구조를 취하고 있다. 그러한 방식을 채택하게 된 이유는 크게 두 가지인 것으로 확인된다. 첫째, <표 7> 기재의 진술 내용과 같이 이러한 방식을 취하게 되면 가맹본부로서 관리가 용이한 측면이 있고 둘째, 가맹점의 전용유 대금 미지급으로 인한 리스크 등을 전용유 유통업체가 지도록 할 수 있다는 점이다.

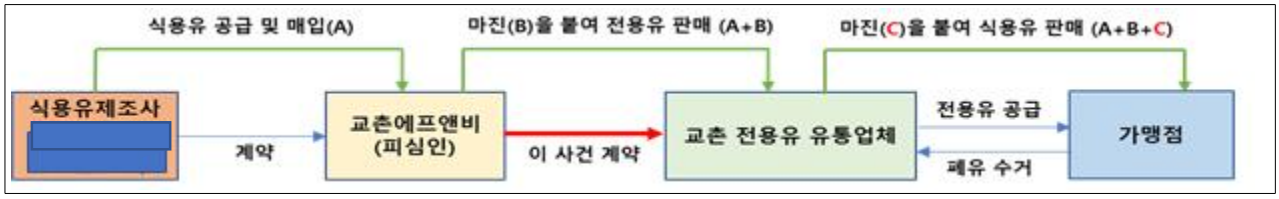
<표 7> 관련자 진술 내용

<피심인 전(前) 소속 자재팀 강OO 책임 진술조서(소갑 제10호증) 발췌> 문) 다른 치킨 프랜차이즈와 같이, 교촌이 전용유 물류업체를 별도로 두고 있는 이유가 뭐라고 생각하십니까? 답) 관리가 어려워서 그런 것 같습니다. 교촌은 구조적으로 힘들긴 합니다. 다른 치킨 프랜차이즈들은 직원이나 가맹점 하시던 분 등 초창기에 교촌 성장에 공이 있던 분들이 지사장을 맡고 계셔서 일률적으로 본사에서 컨트롤하기 어려운 부분이 있습니다. 지사에서 전용유 물류를 맡게 되면 실제로 비용도 많이 들고 힘들어서 반발이 있을 겁니다. 실제로도 불만이 있었구요.

16 한편 피심인은 전용유 유통업체와 전용유 공급계약을 체결하면서 가맹점에 대한 전용유 판매가격(즉, 가맹점의 구입가격)을 미리 정하였는데, 피심인이 가맹점에 판매할 전용유 판매가격을 미리 정한 것은 가맹사업의 안정적인 운영과 통일성을 위해 가맹본부로서는 전용유를 동일한 가격으로 가맹점에 공급할 필요성이 있기 때문이다. 이에 전용유 유통업체는 해당 거래를 통해 가맹점에 전용유 한 캔을 판매할 때마다 계약상 마진에 해당하는 수익(<표 8> 기재의 'C'를 의미한다)을 얻게 된다.

17 피심인이 자신의 전용유를 가맹점에 공급하는 절차는 아래 <표 8> 기재와 같다.

<표 8> 피심인과 가맹점간의 전용유 거래 구조



18 피심인은 ○○○[9]와 2009년 2월 전용유 공급계약을 체결하였고, 이후 2019년 2월 ○○○, 2021년 8월에는 ○○○을 전용유 공급업체로 추가하였다. 피심인의 식용유 공급 계약현황과 업체별 비중은 아래 <표 9> 및 <표 10> 기재와 같다.

<표 9> 피심인의 식용유 유통계약 현황

연번	계약체결일	계약기간	계약명	거래상대방
1	2009. 2. 17.	(확인 불가)	물품공급계약	OOO
2	2010. 1. 19.	계약일로부터 1년	상품공급계약	
3	2017. 12. 31.	2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.	제품공급계약	
4	2018. 12. 20.	2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.	제품공급계약	
5	2019. 2. 11.	2019. 3. 1. ~ 2019. 12. 31.	제품공급계약	OOO
6	2021. 7.[10]	2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.	제품공급계약	OOO
7		2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.	제품공급계약	OOO
8	2021. 8. 24.	2021. 9. 1. ~ 2021. 12. 31.	제품공급계약	OOO

* 소갑 제2호증

<표 10> 업체별 식용유 공급비중

식용유 공급업체	2009년 2월 ~ 2019년 2월	2019년 3월 ~ 2021년 8월	2021년 9월 ~ 2021년 12월
OOO	○ (100%)[11]	○ (70%)	○ (60%)
OOO	-	○ (30%)	○ (25%)
OOO	-	-	○ (15%)

* 소갑 제3호증

9) 이하 'OOO'이라 한다.
10) 계약서상 계약체결일이 2021. 1. 1.로 기재되어 있으나, 2021. 7. 이후 계약서를 작성 및 서명하였다. (소갑 제4호증 참조)
11) 전체 피심인 가맹점 공급량 중 업체별 비중을 대략적으로 표시하였다.

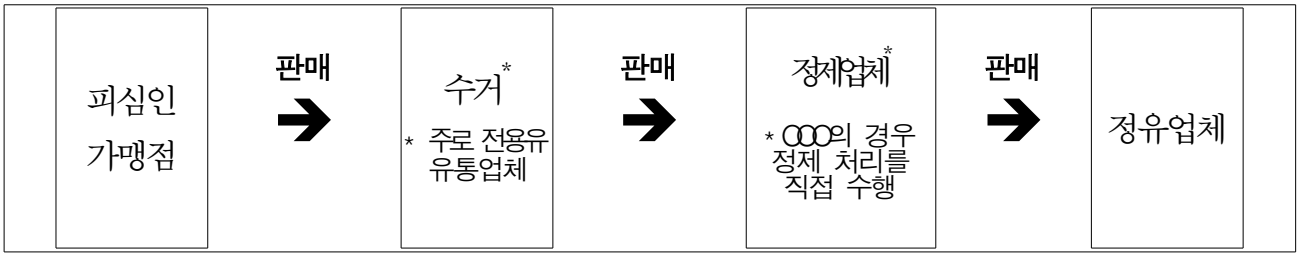
2) 폐식용유의 처리 및 거래구조

19 가맹점이 전용유를 사용하여 치킨을 조리하고 나면 그 부산물로 투입한 전용유 용량 절반 정도의 폐식용유가 발생한다. 폐식용유는 '폐기물관리법' 상 폐기물로 분류되어 종래에는 가맹점 등 폐식용유를 배출하는 자가 폐기물처리업체에 비용을 지불하고 처리하였으나, 2000년대 들어 화석연료를 대체할 수 있는 친환경 연료로 바이오디젤[12]이 주목받으면서 그 원료가 되는 폐식용유는 폐기물이 아닌 자원으로서 식용유와 별도의 거래대상으로 취급되기 시작하였다.

20 한편, 가맹점이 피심인과의 가맹계약에 따라 특정 전용유 공급업체로부터 반드시 구입하여야 하는 전용유와 달리, 폐식용유는 가맹점이 구입하여 소유한 전용유에서 파생되므로 가맹점의 자산이 된다. 따라서, 폐식용유에 대한 소유권 및 그 처리에 대한 권한은 가맹점에 귀속되며 피심인과의 가맹계약과는 무관하다.

21 이 사건 거래에서 OOO 및 OOO 등 전용유 공급업체는 가맹점에 전용유를 공급하면서 폐식용유를 매입하고 이를 정제업체에 판매하거나 직접 정제하여 정유업체에 판매하였다. 그러나 모든 가맹점이 폐식용유를 OOO 및 OOO 등 전용유 공급업체에 판매한 것은 아니며, 폐식용유 판매가격 등 거래조건에 따라 제3의 업체에 판매하기도 하였다. 폐식용유 거래 구조는 아래 <표 11> 기재와 같다.

<표 11> 폐식용유 거래 구조



12) 식물성(폐식용유 등) 또는 동물성(소기름 등) 유지를 원료로 하여 생산한 수송용 연료를 말한다. 폐자원 재활용 및 온실가스 배출 저감 효과가 있으며, 2015년 개정된 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」'(이하 '신재생에너지법'이라 한다)에 따라 석유정제업자 등은 수송용연료에 바이오디젤을 일정 비율로 혼합하여 판매하여야 한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

가) 피심인과 전용유 공급업체인 OOO 및 OOO와의 계약

22 OOO은 2009년 2월부터 OOO는 2019년 3월부터 피심인과 계약을 체결하여 피심인으로부터 전용유를 매입하여 그 전용유를 피심인의 가맹점에 판매하였다. 피심인은 OOO 및 OOO가 전용유를 가맹점에 판매하면서 얻을 최저보장 마진을 계약서에 명시하였고, 실제 계약상 마진은 이보다 높게 결정하였다.

23 OOO 및 OOO는 전용유 매입 가격에 계약상의 마진[13]을 얹어 가맹점에 판매하였고, 이러한 마진은 일종의 물류비라 할 수 있다.

24 해당 계약서에 명시된 전용유 공급마진은 2019년 계약서 기준 아래 <표 12> 기재와 같으며, OOO 및 OOO는 2019년 3월부터 2020년 7월까지 피심인으로부터 매입한 가격에 1캔(18L)당 OOOO원의 공급마진을 더하여 가맹점에 판매하였고, 2020년 4월 피심인 구매팀 백OO 부문장이 취임한 이후인 2020년 8월부터는 150원 인하된 OOOO원의 공급마진을 얻으면서 가맹점에 판매하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

13) 이하 계약서에서 보장한 최저 보장마진은 '최저 보장마진', 동 계약을 토대로 전용유 유통업체인 OOO 및 OOO가 실제 수취하는 마진을 전용유 '공급마진'이라 한다.

<표 12> 피심인과 OOO 및 OOO간 제품공급 계약서 중 판매마진 부분

제5조 [가격결정] 상기 4조에서의 공급가격과 판매가격은 다음과 같은 방법으로 결정하기로 한다. 1. 공급가격 및 판매가격 ① 제4조 1항에서의 공급가격은 매월 5일까지 "교촌"이 "OOO(또는 OOO)"에게 상품 1캔(18L)당 가격을 결정하기로 한다. ② 판매가격이라 함은 상품 1캔(18L)당 "교촌"으로부터의 공급받은 공급가격에 "교촌"과 "OOO(또는 OOO)"간 협의된 마진을 추가하여 가맹점에 판매하기로 한 가격을 의미한다. ③ 마진은 최저 1,000원으로 "교촌"과 "OOO(또는 OOO)"간 합의된 가격을 의미한다.

* 소갑 제2호증

25 피심인과 OOO 및 OOO는 2019년 계약 체결 이후 제8조 자동갱신 조항[14]에 따라 별도의 계약서를 작성하지 않은 채 위 <표 12> 기재의 계약이 1년 연장되었고, 2021년 1월 이후에도 OOO 및 OOO는 피심인의 전용유를 기존과 동일하게 피심인이 설정한 매입 가격에서 1캔(18L)당 OOOO원의 공급마진을 더하여 피심인의 가맹점에게 판매하였다.

나) 피심인 전용유 제조사들의 전용유 가격 인상 요청

26 2021년 초 코로나19로 인한 공급망 차질로 곡물 가격이 급등하자, 피심인의 전용유 제조사들인 OOO 및 OOO 등은 2021년 1월부터 아래 <표 13> 및 <표 14> 기재와 같이 피심인에게 전용유 매입가 인상을 요구하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

14) 자동갱신 조항의 내용은 다음과 같다.

제8조[계약 기간] 1. "교촌"과 "OOO(또는 OOO)"간의 계약기간은 계약체결일인 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지로 한다. 2. 계약기간 만료 30일 전까지 일방 당사자가 상대방에게 서면을 통한 계약 통지를 하지 않을 경우 본 계약은 동일한 조건으로 매 1년씩 자동 연장되는 것으로 한다. 단, 일방의 계약조건 변경통지가 있을 시 만료일까지 협의가 되지 아니하면 본 계약은 자동 종료되는 것으로 한다.

<표 13> <u>OOO의 전용유 단가인상 통지 공문</u>

[redacted]주식회사

[redacted]

수 신 : 교촌에프앤비㈜
참 조 : 구매팀
제 목 : 교촌전용유 납품수량 조정 요청건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원하오며 폐사에 대한 적극적인 협조에 감사드립니다.
2. 당사에서 지속적으로 요청드렸듯이, 폐사는 부득이 현재 납품중인 '교촌전용유'의 납품 규모를 아래와 같이 조정하거나, 단가인상을 요청드리니 적극 검토하여 주시고, 아울러 양사간 어려운 상황을 슬기롭게 헤쳐갈 수 있길 양망합니다.
3. 단, 사전에 협의된 원유가와 환율에 사후 ±15%이상 급등·급락 시에는 추가적으로 가격 조정을 진행합니다. 감사합니다.

- 아 래 -

1) 요청내역 (단위 : 원/캔, 톤, 부가세 별도)

품명	규격	단위	단가	공급가능 수량	비고
교촌치킨 전용유	18ℓ	캔	28,125	2,000	月 단위
			38,000	4,000	

2) 적용일시 : 2021년 4월부터 끝.

* 소갑 제16호증

<표 14> <u>OOO의 전용유 단가인상 통지 공문</u>

[redacted]주식회사

수 신 [redacted]
참 조 [redacted]
발 신 [redacted]의 성욱
발신일자 : 2021년 04월 20일 ☎ 02) 6740 - 1198
제 목 [redacted] FAX 02) 6740 - 1027

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 현재 진행중인 품목에 대한 견적을 아래와 같이 연락 드리오니 검토 및 문의바랍니다.

-아 래 -

■ 제안 내역(단위 : 부가세 별도)

(단위 : 원)

품목명	현재 공급가	변동 공급가	인상액
교촌치킨 전용유	28,125	34,125	6,000

■ 적용시점
2021년 5월1일부.

[redacted]주식회사

수 신 : ㈜교촌에프앤비 [redacted]
참 조 : [redacted]
발 신 : [redacted]
발신일자 : [redacted] ☎ 02) 6740 - 1198
제 목 [redacted] FAX 02) 6740 - 3638

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 현재 진행중인 품목에 대한 견적을 아래와 같이 연락 드리오니 검토 및 문의바랍니다.

-아 래 -

■ 제안 내역(단위 : 부가세 별도)

(단위 : 원)

품목명	현재 공급가(4/1~5/15)	변동 공급가(5/17~12/31)	인상액
교촌치킨 전용유	28,125	33,000	4,875

■ 적용시점
2021년 5월 17일 부 가격인상 적용.

* 소갑 제16호증

27 2021년 1월 전용유 제조사들이 최초 전용유 매입가 인상을 요구하였을 당시 피심인은 전용유 유통업체에 대한 공급마진을 인하하는 방안을 고려하지는 않은 것으로 확인된다. 이와 같은 사실은 <표 15> 기재의 2021년 1월 11일 제조사 인상요청에 대한 검토자료 및 <표 16> 기재의 관련자 진술을 통해 확인된다.

<표 15> 2021년 1월 11일 피심인이 전용유 매입가 인상 요청에 대한 검토자료 발췌

1. 현황 KYOCHON F&B

가. 유지시세 상승

① 대두유

└ 아르헨티나 공항/항구 파업지속, 브라질 가뭄우려

└ 중국 유지 곡물 수입 지속 , 가격 인플레 유발 (하반기 유지시세 상승 가장 큰 요인)

② 코로나 장기화에 따른 노동력 부족으로 생산 감소 심화

└ 인니, 팜유 전년 比 2.1백만 톤 감소 전망

나. 국내 B2C 제품 가격 인상 대두유 2,000원~3,000원, 카놀라유 3,000~4,000원 인상

현재 카놀라유 시장가 37.000원 ~ 39,000원으로 21년 상반기 가격 추가 상승 예상. (교촌 가맹점 공급가 35.000원)

다. 교촌 카놀라유 공급 이후 2020년 하반기 가장 높은 유지시세로 업체 매입가 조정요청. (교촌 카놀라유 공급 이후 입/출고가 인상 無)

라. 대안

구분	1안	2안
내용	2021년 매입단가 변경 無	2021년 하반기 매입단가 변경 有
가격	-	900원/캔_VAT별도 (매입가 변경 시 출고가 100% 적용)
조건	2022년 인상, 추가 1년 연장 / MS 조정 (단, 시세 변동 사항 발생 시 상호 협의를 통한 재협의)	2021년 하반기 인상 / MS 조정
장점	가맹점 원가 절감, 본사 매출이익 유지	본사 매출이익 유지
단점		가맹점 원가 상승

* 소갑 제11호증

<표 16> 관련자 진술 내용

<피심인 전(前) 구매부문장 백OO 진술조서(소갑 제11호증) 발췌>

문) 2021. 1. 11. 당시, 매입가 인상에 대한 대응책으로 전용유 물류비(전용유 공급마진) 인하는 고려하지 않았지요?

답) 그때까지는 뭐 물류비를 깊게 들여다보는 상황은 아니었던 것 같습니다. 왜냐하면 그 전에 물류비를 150원을 한번 내려서.

다) 전용유 유통 관련 신규 업체의 제안

28 피심인은 전용유 매입가 인상에 따른 대응방안을 검토하던 중 2021. 4. 27. 전용유 공급 신규업체인 OOO 및 OOO[15]로부터 아래 <표 17> 기재와 같이 자신의

전용유 공급마진을 0원으로 하여 가맹점에게 전용유를 공급할 수 있다는 제안을 받았다.[16)]

<표 17> OOO 및 OOO가 피심인에게 제출한 전용유 관련 제안서

• 업무진행시 도급사(교촌) 개선 사항

□ 비용 절감에 따른 수익 개선

○ 기존 = > 식용유 물류비 지불

개선 후 = > 식용유 물류비 제외 (연간 약 15억원 예상)

□ 추가 수익발생에 따른 이익률 상향

○ 기존 => 식용유 납품 외 별도 업무 없음

○ 개선 후 => 가맹점 포인트제 활용 전용유 매출 상향 (연간 약 5억원 예상)

예) 전용유 구매금액 5~10% / 폐유판매금액 ->포인트지급 -> 전용유 구입

□ 대한통운의 체계적 안정적 물류서비스 제공

○ 물류 전문 파트너사 구축을 통한 장기적 안정적 물류 서비스 교류

* 소갑 제17호증

15) OOO는 OOO의 협력사임이 소갑 제11호증 피심인 전(前) 구매부문장 백OO의 진술(소갑 제11호증)을 통해 확인된다.
16) 해당 제안서는 피심인 소속 전(前) 구매부분장 백OO이 OOO로부터 요청하여 받은 것으로 관련 진술을 통해 확인된다.

<참고> 관련자 진술내용

<피심인 전(前) 구매부문장 백OO 진술조서(소갑 11호증) 발췌>

이때 조사관이 교촌 내부문건(위 <표 16> 기재의 제안서)을 진술인에게 제시하고 이를 조서 말미에 첨부하다.

문) 진술인, 이 자료는 진술인이 직접 받은 자료 맞습니까?
답) 제가 직접 받았습니다. OOO는 대한통운 협력사고 대한통운 통해서 알게 된 업체입니다.
문) 진술인이 OOO에 제안서를 제출해달라고 먼저 요청한건가요?
답) 만나서 얘기해보자고 했고요. 그때 아마 오산 사무실에 방문해서 제안서를 제출했던 걸로 기억합니다. 미팅 때 오창원 책임도 같이 갔을 겁니다.
문) 제안서를 요청한 이유가 무엇인가요?
답) 말로 설명해서는 이해가 안되니까 문서로 설명해달라고 한 거죠.
문) 해당 업체와 연락한 이유는 무엇인가요?
답) OOO에 아는 선배들이 있는데, OOO쪽에서 물류비 개선작업들을 검토하는 과정에서 알게 돼서 접촉한 겁니다. 이름은 들어봤던 업체입니다.

29 이에 피심인은 OOO과 OOO의 제안에 따른 원가 절감 등의 방안들을 아래 <표 18> 기재와 같이 검토하였고, 비슷한 시기에 피심인은 OOO에게 신규업체의 제안 내용 등을 알리며 신규 업체 제안과 같이 OOO의 전용유 공급마진을 인하할 것을 요구하였다. 이와 같은 사실은 <표 19> 기재의 관련자 진술을 통해 확인된다.

<표 18> 피심인의 신규업체 제안에 대한 검토 내용 (2021. 4. 28.)

1. 전용유 타 배송업체의 신규 제안 요약 KYOCHON F&B

■ 제안 요약

[redacted]

[redacted]

▶ 연 절감액 산출 (단위: 캔/年,원)

구분		운반비(年)	폐유마진(年)	비고
수량		100만	50만	- '21년 전용유 예상 사용량 → 100만캔/年
제안	현재	1,350	-	
	변경	800	-	- 신유 공급 比 폐유 수거율 → 50% 적용
	증감	▼ 550	-	
절감액		▼ 5.5억	-	

5.5억/年 절감 효과

▶ 장·단점 및 고려사항

· 장기 거래 업체로, 별도의 안정화에 대한 소요 기한 없음
· 인하 효과 즉시 적용 가능

[redacted]

▶ 연 절감액 산출 (단위: 캔/年,원)

구분		운반비(年)	폐유마진(年)	비고
수량		100만	50만	- '21년 전용유 예상 사용량 → 100만캔/年
제안	현재	1,350	-	
	변경	0	+ 1,000	- 신유 공급 比 폐유 수거율 → 50% 적용
	증감	▼ 1,350	-	
절감액		▼ 13.5억	+ 5.0억	

(13.5억/年 + 5.0억/年) 8.5억/年 절감 효과

▶ 장·단점 및 고려사항

· 비용 절감 및 손익 개선
· 신규 거래 업체 변경에 따른 현장 안정화 기간 소요
· 폐유수거 마진에 대한 법적 이슈 고려 필요
(가맹점 환급 및 Point 지급 등을 통해 해결)

기존 比 파격적인 제안에 따른 실행 가능 여부 및 타당성 검토 必

2. 신규 제안 타당성 검토결과 KYOCHON F&B

■ 유통단계 통합

: 유통단계 통합으로 **개선된 수익 구조**를 **당사와 이익 공유** 제안

[redacted]

■ 업체별 예상 매출이익 (단위: 캔/年,원)

구분		내용	단가	수량	금액
매출	신유	교촌 운반비	800	100만	8.0억
	폐유	정제사 폐유 판매	14,500	50만	72.5억
	소계				80.5억
비용	신유	[redacted]	500	100만	5.0억
			1,000	100만	10.0억
	폐유		11,000	50만	55.0억
			1,500	50만	7.5억
					-
	소계				77.5억
[redacted]					3.0억

구분		내용	단가	수량	금액
매출	신유	교촌 운반비		100만	
	폐유	정유사 폐유 판매	16,000	50만	80.0억
	소계				80.0억
비용	신유	[redacted]	1,000	100만	10.0억
	폐유		11,000	50만	55.0억
			1,000	50만	5.0억
			1,000	50만	5.0억
	소계				75.0억
[redacted]					5.0억

교촌 신유 운반비 삭제, 폐유 수거 마진 지급에도 기존 업체 比 신규 제안 업체의 예상 매출이익이 약 2.0억 높음

▶ 실행가능성 높음. 단, 기존 거래업체와의 거래관계 및 배송 안정성 고려 시, 전라도권(전체 물량의 10%) 선 시행 후 확대 운영 고려

* 소갑 제18호증

<표 19> 관련자 진술 내용

<피심인 전(前) 구매부문장 백OO 진술조서(소갑 제11호증) 발췌> 문) OOO 측에서 물류비 인하를 제안하게 된 이유가 뭔가요? 답) 정확한 시점은 기억이 안나지만 4월에 경영진에서 매입가 인상을 최소화해보라고 지시를 하셨으니까, 제가 4월에 작년 8월에 물류비를 낮췄던 것처럼, 이번에도 물류비를 낮출 수 있는지 검토해보라고 김OO 팀장에게 지시했죠. 그때 제 바로 밑에 김OO 팀장이었으니까. 매입가가 대폭 인상되다 보니까 가맹점주 부담도 있고 해서 물류비 인하를 추진하게 된거죠. <피심인 김OO 구매팀장 2차 진술조서(소갑 제13호증) 발췌> 문) 업체들의 제안 내용이 요약된 1번 슬라이드를 보면, OOO와 대한통운은 물류비 0원을, 기존 업체인 OOO는 물류비 OOO원을 제안한 것으로 되어 있습니다. OOO로부터 물류비 OOO원 제안을 받은 경위를 말씀해 주세요. 답) 저희가 계속 협의를 하고 있었기 때문에, 서로 간에 협의를 하고 있는 상황에서 이 가격까지 얘기가 나온 것 같습니다. 문) OOO가 OOO원 제안을 하기 전에, 진술인이 OOO 측에 물류비 0원 제안이 들어왔다고 알렸나요? 답) 날짜는 잘 기억이 안나지만, 4월 말쯤에는 물류비 0원에 대해서는 얘기를 했습니다. 지오라는 업체에서 0원을 제안했다라는 말을 했었고.. 그럼 너희들은 가능하냐라고 얘기를 했고, 그래서 미팅을 진행했던 걸로 기억을 하고 (후략)

라) 전용유 1캔(18L)당 공급마진을 OOOO원에서 0원으로 인하

30 OOO은 피심인과 몇 차례 면담을 통해 전용유를 공급마진을 OOO원까지는 인하할 수 있다고 알렸으나 이는 받아들여지지 않았고, 피심인은 2021년 5월 20일부터 전용유 공급마진을 0원으로 변경 및 통보하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 20> 기재의 관련자 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 20> 관련자 진술 내용

<OOO측 영업이사 정OO 진술조서(소갑 제9호증) 발췌> 문) 그러면, 그 이후에 어떤 과정을 거쳐서 물류비가 0원이 된 건가요? 답) 저희가 OOO원을 제안했는데, 교촌이 안된다고 하면서 이미 상부에 물류비 0원으로 하기로 보고했다면서 0원으로 하라고 했습니다. 그래서 어쩔 수 없이 물류비가 0원이 된 겁니다. <피심인 전(前) 구매부문장 백OO 진술조서(소갑 제11호증) 발췌> 문) 4월 28일에 OOO의 제안(물류비 OOO원)과 신규업체의 제안(물류비 0원)검토안을 보고한 이후 어떻게 진행됐나요? 답) OOO와 OOO의 제안을 안 받아들일 이유가 없기 때문에, 그걸 안받아들이면 그게 구매팀 직무유기기 때문에, 그거를 보고드렸던 거고. 그걸 OOO 측에 얘기하니까 OOO 측에서 된다고 해서 결과적으로 0원으로 낮추게 된 겁니다. 문) 그 후, 5월 7일에 교촌 오산본사로 OOO에프앤비 이OO 대표, 이OO 이사, 정OO 이사를 불렀지요? 답) 제가 부른 건 아니고, 김OO 팀장이 불렀을 겁니다. 문) 그 자리에서, 진술인이 물류비 0원을 요구했지요? 답) 제가 0원으로 하자고 먼저 얘기한 적은 없습니다. 다른 업체로부터 0원을 제안을 받았다고 얘기를 드렸을 뿐입니다. 그래서 그날도 OOO 측에서 0원을 할 수 있다고 얘기를 했던 거고요. 문) 당시, 종전 계약이 자동 연장되어 연말까지 종전 계약조건이 유지되는 중이었지요? 답) 네.

31 피심인이 <표 21> 기재의 2021년 4월 30일 전용유 인상에 대해 검토한 자료를 보면, 피심인은 자신의 마진은 그대로 둔 채 전용유 인상분을 가맹점의 구매 단가에 그대로 반영하는 방안(1안), OOO 및 OOO의 공급마진을 OOO원으로 하는 방안(2안), OOO 및 OOO의 전용유 공급마진을 0원으로 하는 방안(3안)으로 검토하였고, 결과적으로 피심인은 3안을 채택하게 되었다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 21> 피심인의 전용유 인상에 대한 검토 내용[17] (2021. 4. 30)

■ 매입가 6,875원 확정, 인상액 100% 출고가 반영

1안) 매입가, 출고가 6875원 인상				2안) 1안)내용 + 3PL 물류비 550원 인하				3안) 1안)내용 + 3PL 물류비 1,350원 인하			
매입가	3PL	가맹점출구가	본사마진	매입가	3PL	가맹점출구가	본사마진	매입가	3PL	가맹점출구가	본사마진
33,000	37,343	38,693	4,343	33,000	37,343	38,143	4,343	33,000	37,343	37,343	4,343
###########	###########	3,095,440,000	347,440,000	2,640,000,000	2,987,440,000	3,051,440,000	347,440,000	2,640,000,000	2,987,440,000	2,987,440,000	347,440,000
		431,034	0			396,552	0			346,395	0
1,350				6,875	6,875	6,325		6,875	6,875	5,525	

* 소갑 제19호증

<표 22> 관련자 진술 내용

<피심인 김OO 구매팀장 2차 진술조서(소갑 제13호증) 발췌>

문) 결과적으로, 여러 안중에 매입가 인상폭을 그대로 반영하고 나서 물류비를 인하는 4월 30일자 자료의 붉은색 네모박스의 '3안'으로 결정된거죠?

답) 네.

32 2021년 5월 17일 피심인은 위 <표 21> 기재에서 검토한 3안대로 기안문을 작성하였고 해당 0원의 전용유 공급마진을 2021년 5월 20일[18]부터 적용하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 23> 기재의 기안문을 통해 확인할 수 있다.

17) <표 21> 기재의 자료에서 3PL은 3rd Party Logistics의 약어로서 OOO과 OOO를 의미한다.
18) 정확하게 기술하자면, OOO 및 OOO의 2021년 5월 20일 가맹점 판매분부터 0원의 공급마진을 적용하였다.

<참고> 관련자 진술내용

<OOO측 영업이사 정OO 진술조서(소갑 제9호증) 발췌>

문) 그 이후에 물류비를 0원으로 하는 계약서에 서명하고, 5월부터 물류비를 0원으로 인하한 건가요?

답) 저희가 교촌으로부터 계약서를 받았고, 거기에 서명한 다음에 교촌에 갖다줬던 것으로 기억합니다. 그리고, 원래 판매마진을 0원으로 낮추면서 7월부터 적용하기로 했었는데 저희가 5월에 받은 거래명세표를 보니 물류비가 0원으로 되어 있었습니다.

<표 23> 교촌 전용유 입출고가 조정과 관련된 기안문

기안서

문서번호	자재팀-2021-00256
기안일자	2021-05-17(월)
기 안 자	[redacted]
기안부서	자재팀
보존연한	5년
대외비	◉ 일반 ○ 대외비

[redacted]

	2021/05/18
	2021/05/18

제목	교촌전용유 입출고가 조정의 건

교촌전용유 입출고가 조정 관련하여 아래와 같이 품의드리오니 검토후 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개요
- 코로나19 팬더믹에 따른 국제유가 시세 폭등으로 매입가 인상 및 출고가 반영
: 미국 내 내수 수요 증가 및 수출제한, 중국의 카놀라유 수요 상승으로 물량확보의 어려움
: 전세계적으로 선박 부족 및 항만작업 차질에 따른 해상 운임비 연일 상승中

2. 교촌전용유 현황 (단위: 원/VAT별도)

구분	월 사용량(3월 기준)				매입가 인상 요청 현황		
	CJ제일제당	사조대표	쭈꾸루드	합계	기존	4/1-5/19	5/20-12/31
교촌전용유	73,469	10,200	4,000	87,669	26,125	28,125	33,000
MS	84%	11%	5%	100%	-	(↑2,000)	(↑4,875)

3. 입/출고가 조정 (단위: 원/VAT별도)

구분	입출고가			본사		3PL	
	본사 입고가	3PL 출고가	매장 출고가	마진	마진율	마진	마진율
현행	26,125	30,468	31,818	4,343	14.3%	1,350	4.2%
변경	33,000	37,364	37,364	4,364	11.7%	0	0.0%
증감	6,875	6,896	5,546	21	-2.6%	-1,350	-4.2%
증감률	26.3%	22.6%	17.4%	-	-	-	-

- 본사 매입액: 약 6억원/월 증가, 가맹점 부담: 평균 40만원/월 증가(1개 매장 기준)
※ 3PL 물류비 ZERO화 관련 법무팀 검토 예정

4. 적용 시점
- 본사 입고가 인상: 21년 5/20 입고분부터
- 매장 출고가 인상: 21년 5/20 출고분부터
- 3PL물류비 ZERO화: 21년 5/20 - 12/31 까지
: 22년도 물류비 관련하여 21년 하반기 재협의 예정

교촌에프앤비주식회사
경북 칠곡군 가산면 천평리 15-8
代表理事 윤 진 호

* 소갑 제20호증

33 피심인은 위 <표 23> 기재의 기안 내용에 따라 0원의 전용유 공급마진을 적용한 계약서를 2021년 6월 29일 <표 24> 기재와 같이 OOO에게 송부하였고, 이후 2021년 7월 해당 계약을 체결하였다. 다만 앞서 살펴본 바와 같이 0원의 전용유 공급마진은 OOO 및 OOO의 2021년 5월 20일 가맹점 판매분부터 적용되었다. 이와 같은 사실은 <표 25> 기재의 피심인의 구매팀 김OO 팀장의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 24> 피심인이 0원의 공급마진을 적용한 계약서 양식을 송부한 이메일 (2021.6.29.)

* 소갑 제4호증

<표 25> 관련자 진술 내용

<피심인 소속 구매팀장 김OO 2차 진술조서(소갑 제13호증) 발췌>

문) 21년 5월 7일 미팅 이후, OOO에프앤비의 물류비를 0원으로 하는 내용의 계약을 체결하였는데, 그날 미팅자리에서 계약서에 서명한 건가요?

답) 아니요. 그날 서명하진 않았습니다.

문) 그럼, 계약서는 언제 체결한 건가요?

답) 제가 6월부터 업무를 하지 않아서 모르지만, 그때까지는 계약서는 따로 쓰지 않았던 것으로 알고 있습니다.

문) 계약서는 어떻게 체결한 건가요?

답) 그 과정은 잘 모르겠습니다.

문) 진술인, 자재팀 담당자가 구매계약을 직접 체결한다고 진술하셨지요. 20년 8월에 물류비를 인하할 때는 계약서를 새로 쓰지 않았는데, 21년 5월에 물류비 0원으로 할 때는 계약서를 새로 쓴 이유가 뭔가요?

답) 모르겠습니다. 근데, 단가나 이런 게 변경됐으니까 그거에 대한 업무를 진행했겠지요.

34 아울러 변경된 계약서의 내용은 아래 <표 26> 기재와 같다.

<표 26> 피심인과 OOO 및 OOO간 제품공급 계약서 중 판매마진 변경 부분

제5조 [가맹점에 대한 판매] ① “구매자”(OOO 및 OOO)는 “공급자”(피심인)로부터 제품을 매입하여, “공급자”의 각 가맹점(이하 “가맹점”이라한다)의 주문요청에 따라 제품 수량 및 판매 일정 등을 맞추어 가맹점에 제품을 판매한다. (중략) 제6조 [제품 가격 등] ① “공급자”가 “구매자”에게 공급하는 제품 가격은 “공급자”와 “구매자”가 상호 협의하여 정하기로 한다. 단, “구매자”는 “공급자”로부터 매입하는 제품 가격 이상으로 “가맹점”에 제품을 판매하지 아니한다. ② “공급자”가 “구매자”에게 공급하는 제품의 가격은 계약 기간 중 고정 가격으로 확정한다. 단, 원자재 및 생산가격의 증감 및 여타의 이유로 인해 당사자 일방이 단가의 변경을 희망하는 경우 상호 합의에 의해 단가를 조정할 수 있다.

* 소갑 제2호증

마) 피심인과 OOO 및 OOO간 계약 종료

35 피심인은 2021년 말에 2022년도 신규 전용유 공급업체 선정 입찰을 추진하였고, OOO 및 OOO 양 사 모두 해당 입찰에 참여하며 계약 연장을 희망하였으나 피심인은 신규 업체인 OOO 및 OOO와 전용유 공급 계약을 체결하였으며 OOO 및 OOO와의 전용유 공급 계약은 2021년 12월 31일 종료되었다.

바) 소결

36 앞서 살펴본 바와 같이 피심인은 OOO 및 OOO와의 2021년 계약 기간중 OOOO원이었던 전용유 공급마진을 0원으로 인하하였고, 이에 따라 OOO 및 OOO의 마진은 아래 <표 27> 기재와 같이 감소되었다.

<표 27> 계약기간 중 인하된 공급마진으로 인한 OOO 및 OOO의 마진 감소액

(단위: 원, 캔)

거래상대방	공급량[19] (A)	마진 (B)	감소액 (A×B)
OOO	OOOO	OOOO	517,355,100
OOO	OOOO	OOOO	198,065,250
합 계	OOOO	OOOO	715,420,350

1 아울러 2016년부터 2021년간 피심인 및 OOO과 OOO의 전용유 거래 단계별 가격 및 마진 변화 추이는 아래 <표 28> 기재와 같다.

<표 28> 2016년~2021년간 전용유 거래단계별 가격 및 마진 변화 추이

단위: 원 (18L 한 캔당)

구분	2016년		2017년		'18년	2019년		2020년		2021년		
	1~4월	5~12월	1~5월	6~12월		1~6월	7~12월	1~6월	7~12월	1~5월	5~10월	10~12월
피심인 매입가격(A) (부가세제외)	비공개											
피심인 마진(B)												
공급가격 (C=A+B) (부가세제외)												
OOO 및 OOO의 공급마진(D)												
OOO 및 OOO의 전용유 판매가격 (C+D) (부가세제외)												
가맹점의 전용유 구입가격 (부가세포함)												

* 소갑 제6호증

19) 2021. 5. 20, ~ 2021. 12. 31. 기간동안 OOO 및 OOO가 피심인의 가맹점에 공급한 전용유 양이다.

2) 근거

37 이와 같은 사실은 피심인의 전용유 공급계약 현황 및 피심인과 OOO 및 OOO와의 계약서(소갑 제2호증), 전용유 유통업체결 피심인 가맹점 공급 비중(소갑 제3호증), 피심인이 OOO에게 계약서 양식을 송부한 이메일(소갑 제4호증), 피심인 필수품목 현황(소갑 제5호증), 2016년~2021년간 피심인의 전용유 매입가·공급가 현황(소갑 제6호증), OOO 소속 정OO 이사 진술조서(소갑 제9호증), 피심인 전(前) 소속직원 강OO 진술조서(소갑 제10호증), 피심인 전(前) 소속직원 백OO 진술조서(소갑 제11호증), 피심인 소속 김OO 1·2차 진술조서(소갑 제12호증), 피심인 소속 전OO 진술조서(소갑 제15호증), 전용유 제조사 단가인상 통지공문(소갑 제16호증), 2021년 4월 27일 OOO의 전용유 공급 제안서(소갑 제17호증), 2021년 4월 28일 피심인의 전용유 제안서 분석자료(소갑 제18호증), 2021년 4월 30일 피심인이 검토한 전용유 매입가 및 공급가 관련 자료(소갑 제19호증), 피심인의 전용유 매입가·공급가 인상 공문(소갑 제20호증), 피심인과 공급사간 2021년 거래량 및 단가(소갑 제21호증), 2021년 10월 7일 피심인의 전용유 매입가·공급가 인상 공문(소갑 제22호증), 피심인의 가맹계약서 양식(소갑 제23호증), 추가 소갑호증, 심의시 활용한 심사관 및 피심인 PPT자료, 심의속기록 등을 통해 확인할 수 있다.

나. 관련 법규정 및 법리

1) 관련 법규정

구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[20]

제45조(불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위(이하 “불공정거래행위”라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 5. (생략)

6. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

20) 2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 ‘구법’이라 한다.

7. ~ 10. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[21)]

제52조(불공정거래행위의 유형 또는 기준) 법 제45조제1항에 따른 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 2와 같다.

[별표 2] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제52조 관련)

1. ~ 5. (생략)

6. 거래상 지위의 남용

법 제45조제1항제6호에 따른 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위는 다음 각 목의 행위로 한다.

가. ~ 다. (생략)

라. 불이익제공

가목부터 다목까지의 규정에 해당하는 행위 외의 방법으로 거래상대방에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위

마. (생략)

7. ~ 9. (생략)

2) 법리

38 법 제45조 제1항 제6호는 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위를 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위로서 불공정거래행위의 하나로 규정하고 있다.

39 법 제45조 제1항 제6호에서 사업자의 거래상지위의 남용행위를 규제하는 취지는 현실의 거래관계에서 경제력에 차이가 있는 거래주체 간에도 상호 대등한 지위에서 법이 보장하고자 하는 공정한 거래를 할 수 있게 하기 위하여, 상대적으로 우

21) 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '구법 시행령'이라 한다.

월적 지위에 있는 사업자에 대하여 그 지위를 남용하여 상대방에게 거래상 불이익을 주는 행위를 금지시키고자 하는데 있다.[22]

40 또한, 거래상지위 남용행위의 한 유형으로 불이익제공행위를 불공정거래행위로 규정하고 있는 취지는 거래과정에서 거래상의 지위를 이용하여 일방 당사자가 그보다 열등한 지위에 있는 타방 당사자의 자유의사를 구속하여 일방적으로 상대방에게만 불이익이 되도록 거래조건을 설정하거나 변경하는 등 상대방에게 일방적으로 불이익을 주게 되는 경우에는 공정한 경쟁의 기반을 침해할 우려가 있기 때문에 이를 규제하고자 하는데 있다.[23]

41 법 제45조 제1항 제6호 및 법 시행령 [별표 2] 제6호 라목에 따른 '불이익 제공행위'가 성립하기 위해서는 첫째, 사업자가 거래상대방에 대한 거래상 지위가 있어야 하고, 둘째, 거래상대방에게 불이익이 되도록 부당하게 거래조건을 설정·변경하거나 거래과정에서 부당하게 불이익을 주는 행위를 하여야 한다.

42 불공정거래행위 심사지침(이하 '심사지침'이라 한다)은 불이익 제공의 위법성 여부에 대해 사업자가 거래상대방에 대해 거래상 지위를 가지는지 여부, 거래내용의 공정성을 침해하는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 하고 있다.[24]

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

가) 거래상지위의 판단기준

43 사업자가 거래상대방에 대해 거래상 지위를 가지고 있는지 여부는 거래 상대방의 입장에서 사업자가 거래조건의 변경 등을 요청할 경우 거래상대방이 이를 원하

22) 대법원 2003. 11. 27. 선고 2003두10299 판결, 서울고법 2003. 7. 24. 선고 2002누10768 판결 참조
23) 대법원 2005. 12. 8. 선고 2005두5327 판결 참조
24) 심사지침 V. 6. 라. (2) 및 V. 6. (4) 참조

지 않더라도 받아들일 수밖에 없는지를 기준으로 하며, 이는 거래상대방의 대체거래선 확보의 용이성, 사업자에 대한 수입 의존도, 사업자의 업무상 지휘감독권 여부, 거래대상인 상품의 특성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 또한, 거래상 지위는 당사자 중 일방이 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방과의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 갖고 있으면 이를 인정하기에 족하다고 할 것이고, 이는 당사자가 처한 시장상황, 전체적 사업능력의 격차, 거래대상 상품의 특성 등을 고려하여 판단하여야 한다.[25]

44 심사지침은 거래상 지위가 인정되기 위해서는 계속적인 거래관계가 존재하여야 하며, 일방의 타방에 대한 거래의존도가 상당하여야 한다고 규정하고 있다.[26] 계속적 거래관계 여부는 거래관계 유지를 위해 특화된 자본설비, 인적자원, 기술 등에 대한 투자가 존재하는지 여부를, 거래의존도는 통상 일방 사업자의 전체 매출액에서 타방 사업자에 대한 매출이 차지하는 비중을 중심으로 검토한다. 계속적 거래관계 및 거래의존도를 판단함에 있어 그 구체적인 수준이나 정도는 시장상황, 관련 상품 또는 서비스의 특성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.[27]

나) 부당한 불이익제공 여부의 판단기준

45 대법원은 거래상 지위 남용행위로서 불이익 제공행위에 해당한다고 하기 위해서는 당해 행위내용이 상대방에게 다소 불이익하다는 점만으로는 부족하고, 구입강제, 이익제공강요, 판매목표 강제 등과 동일시할 수 있을 정도로 일방 당사자가 자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 그 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 준 것으로 인정되고, 그로써 정상적인 거래관행에 비추어 상대방에게 부당하게 불이익을 주어 공정거래를 저해할 우려가 있어야 한다고 판시하였다.[28]

---

25) 대법원 2006. 6. 29. 선고 2003두1646 판결, 서울고법 2002. 12. 12. 선고 2001누14626 판결 참조
26) 한편 판례는 거래의존도는 거래상 지위의 존부를 판단하는 데 필수적인 기준이라고 볼 수 있지만, 계속적 거래관계의 경우 거래상 지위 남용을 규제하는 공정거래법령의 제반 규정과 입법 취지로부터 계속적 거래관계가 반드시 요구된다는 점을 도출하기는 어렵다고 판시한 바 있다. (대법원 2023. 2. 2. 선고 2022두61182 판결, 서울고법 2022. 9. 28. 선고 2021누60719 판결 참조)
27) 심사지침 V. 6. (3) 참조
28) 대법원 2004. 7. 9. 선고 2002두11059 판결 참조

46 심사지침은 거래내용의 공정성 여부를 판단할 때 당해 행위를 한 목적, 거래상대방의 예측가능성, 당해 업종에서의 통상적인 거래관행, 관련법령 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 규정하고 있다.[29)]

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 거래상지위 인정 여부

(1) OOO과 피심인간 거래상지위 인정 여부

47 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 피심인은 거래상대방인 OOO에 대하여 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 가지고 있으므로 그 거래상 지위가 인정된다.

48 첫째, 피심인은 업계 상위의 치킨 가맹본부로서 연 매출 4,000억 원·영업이익 200억 원 이상의 중견기업인 반면, OOO은 아래 <표 29> 기재와 같이 식용유 도매업을 영위하는 연매출 400억 원, 영업이익 평균 2억 원 수준의 중소기업이며 양 사간 사업능력 격차가 현저하다.

<표 29> 피심인과 OOO의 일반현황

(단위: 백만 원)

구분		2018년	2019년	2020년	2021년
피심인	매출액	330,495	369,253	435,824	493,461
	영업이익	19,800	31,920	28,590	27,959
OOO	매출액	43,915	48,025	49,302	47,160
	영업이익	976	240	234	-997

* 출처 : NICE평가정보 및 소갑 제1-1호증 내지 소갑 제1-2호증

29) 심사지침 V. 6. (4) (다) 참조

49 둘째, OOO은 2009년부터 피심인과 전용유 공급 계약을 체결하며 2021년까지 해당 거래를 지속해왔다. 또한 OOO은 가맹점으로 전용유를 안정적으로 공급하기 위해 창고관리·배송·사무인력 등 전국적인 물류 거점 및 차량운용 시스템 등을 구축하였다.[30)]

50 셋째, OOO이 피심인과 거래하면서 얻은 매출의 비중은 아래 <표 30> 기재와 같이 2018년 20.6%, 2019년 21.1%, 2020년 26.4%, 2021년 32.9%로서 OOO의 피심인에 대한 거래의존도도 상당하다.

<표 30> OOO의 매출에서 피심인과의 거래가 차지하는 비중

(단위: 백만 원, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년
OOO의 연간 매출액	43,915	48,025	49,302	47,160
OOO이 피심인 가맹점 거래로 얻은 매출액	9,026	10,350	12,998	15,501
비중	20.6	21.1	26.4	32.9

* 소갑 제1-2호증

51 넷째, 피심인 역시 자신이 OOO에 대해 거래상지위가 있고, 자신과의 거래가 중단되면 새로운 수요처 확보의 어려움 등의 이유로 자신의 요구를 수용할 수 밖에

30) 실제 OOO과 피심인간 거래 초창기인 2010년의 계약서를 살펴보면, 제3조 2. "을"의 업무범위중 하나로 본 계약 이행에 필요한 시설, 장비, 전담인력 등의 제반시스템을 구축하도록 되어 있다.

<참고> 2010년 계약서 피심인-OOO간 계약서 중 OOO의 의무를 기재한 사항

제3조 업무범위
본 계약과 관련하여 수반되는 "갑"과 "을"의 업무범위는 다음과 같다.
<중략>
2. "을"의 업무범위
① 상품 주문 취합 및 발주요청 서류제출 의무
② 상품배송, 판매 및 폐식용유 수거
③ 매월 상품 및 폐식용유 공수급 물량 확인 업무
④ 재고 유지 관리 부담 및 판매촉진 활동
⑤ 상품 입출고 및 지개차 물동 운반 업무
⑥ 상품의 입고 검수 및 반품 인수정리 업무
⑦ 본 계약 이행에 필요한 시설, 장비, 전담인력 등의 제반시스템 구축
⑧ 본 계약 이행에 필요한 각종 "갑"의 요청자료 제출 및 협조 의무
⑨ 기타 원활한 계약을 위해 상호 협의된 업무 사항

없는 상황임을 인지하고 있었다. 이와 같은 사실은 아래 <표 31> 기재의 관련자 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 31> 관련자 진술내용

<피심인 소속 전OO 구매팀 책임 진술조서(소갑 제15호증) 발췌> 문) 당시, 진술인이 전용유 구매담당이었는데, 그런 손해에도 불구하고 OOO이 물류비를 0원으로 하겠다고 한 이유는 무엇이라고 생각하나요? 답) OOO에서도 교촌을 놓기에는 큰 거래처이고, 폐유에 대한 가치가 많이 올라갔던 시기라 거기서 수익이 커지는 것도 있고, 교촌을 잡고 있어서 다른 프랜차이즈들과 거래할 수 있어서 물류 쪽에서는 중요하다고 들었고, 그래서 OOO 입장에서는 놓칠 수 없다고 생각한 것 같아요.

52 실제로 피심인은 이러한 거래상 지위를 이용하여 1. 다. 1) 및 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이 OOO과의 계약기간 중 기존 OOOO원에서 0원으로 공급마진을 변경하였고, 2021년 9월부터는 OOO이 기존 거래하고 있었던 서부권역을 OOO으로 전환하였다.[31]

53 반대로 OOO의 경우 피심인과의 계약이 종료된 이후에도 피심인과 유사한 규모를 가진 새로운 거래처를 확보하는데 어려움을 겪고 있다.[32]

---

31) 이 사건과 별개로 피심인은 2021년 계약기간 중 OOO과 적절한 협의과정을 거치지 않고 OOO이 기존 담당하고 있었던 서부권역(대전·광주·전남·광주·제주 지역)을 OOO으로 전환한 사실이 담당자 진술을 통해 확인된다.

<참고> 관련자 진술내용

<피심인 소속 전OO 책임 진술조서(소갑 제15호증) 발췌> 문) 21년 8월에 서부지역 이관 과정에는 반발이 없었나요? 답) 그때도 사건이 있었지요. OOO쪽에서 뭐라고 해서 제가 죄송하다고 했고. 문) 구체적으로 뭐라고 했나요? 답) 그때 당시에 가장 이슈가 됐던 게 대전, 제주였거든요. OOO은 전라권만 알고 있었는데 실제로는 대전, 제주가 포함된 서부권역 전체가 넘어가서 그 때문에 불만이 있었죠. 문) OOO 쪽에 대한통운이 신규로 들어온다고 미리 얘기를 했었나요? 답) OOO에서 서부권역 넘기는 걸로 불만이 있었고, 이렇게 할 거면 공문을 보내달라고 해서 썼던 거라. 그 전에 OOO에 얘기를 했죠.

32) OOO은 2024. 9. 4. 이 사건 심의시 피심인과의 거래가 종료된 이후 피심인 규모의 새로운 거래처와 거래를 개시한 바 없다고 답변한 바 있다.

54 다섯째, 결과적으로 피심인은 OOO과의 거래가 종료된 이후에도 자신의 매출액은 아래 <표 32> 기재와 같이 점증적으로 증가한 반면 OOO은 피심인과의 거래가 종료된 이후 연간 매출이 2021년 471억 원에서 2022년 284억 원으로 39.7% 감소하였다.

<표 32> 피심인 및 OOO의 2021년 내지 2023년 매출액 비교

(단위: 백만 원)

구분	2021년	2022년	2023년
피심인 매출액	493,461	498,874	493,460
OOO 매출액	47,160	28,481	25,424

* 출처 : NICE평가정보 및 소갑 제1-1호증 내지 소갑 제1-2호증

(2) OOO와 피심인간 거래상지위 인정 여부

55 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 피심인은 거래상대방인 OOO에 대하여도 OOO과 마찬가지로 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 가지고 있으므로 그 거래상 지위가 인정된다.

56 첫째, OOO과 마찬가지로 피심인은 연 매출 4,000억 원, 영업이익 200억 원 이상의 중견기업인 반면 OOO는 아래 <표 33> 기재와 같이 식용유 도매업 및 폐식용유 정제업을 영위[33]하는 연매출 평균 300억 원, 영업이익 10억 원 수준의 중소기업이며 양 사간 사업능력 격차가 현저하다.

<표 삽입을 위한 여백>

33) OOO과 달리 OOO는 식용유 도매업 외에도 폐식용유 정제업을 함께 영위하고 있다.

<표 33> 피심인과 OOO의 일반현황

(단위: 백만 원)

구분		'18년	'19년	'20년	'21년
피심인	매출액	330,495	369,253	435,824	493,461
	영업이익	19,OOO	31,920	28,590	27,959
OOO	매출액	16,932	36,819	39,086	38,260
	영업이익	642	1,216	1,133	1,249

* 출처 : NICE평가정보 및 소갑 제1-1호증 및 소갑 제1-3호증

57 둘째, OOO는 2019년부터 OOO과 동일한 거래조건과 동일한 유통구조로 피심인과 전용유 공급거래를 해 왔는바, 거래상 지위를 OOO과 달리 판단할 이유가 없다.[34)]

58 셋째, OOO가 피심인과 거래하면서 얻은 매출의 비중은 아래 <표 34> 기재와 같이 2019년 15.6%, 2020년 19.7% 및 2021년 22.9%로서 OOO 역시 OOO과 마찬가지로 피심인에 대한 거래의존도가 상당하다.

<표 34> OOO의 매출에서 피심인과의 거래가 차지하는 비중

(단위: 백만 원, %)

구분	2019년	2020년	2021년
OOO의 연간 매출액	36,819	39,086	38,260
OOO가 피심인 가맹점 거래로 얻은 매출액	5,740	7,707	8,778
비중	15.6	19.7	22.9

* 소갑 제1-3호증

59 넷째, 피심인 역시 OOO과 OOO를 사실상 동일한 거래상대방으로 파악하였고, <표 35> 기재의 담당자 진술을 통해 확인할 수 있는 바와 같이 2021년 5월 전용유 공급마진을 0원으로 변경하는 과정에서 피심인은 OOO와 별도 협상을 하지 않았다. 또한 <표 36> 기재의 피심인 백OO 구매부문장이 2020년 5월 1차로 공급마진을

34) 피심인이 OOO와 거래를 개시하게 된 사유는 피심인이 거래처 다원화를 위해 새로운 거래처를 원하고 있는 상황에서 OOO이 OOO를 소개하여 주었으며, 피심인과 OOO의 거래 초반에는 OOO이 자신의 직원을 OOO에 파견하여 전용유 공급과 관련한 가맹점 관리 및 자금 관리 등을 지원해 준 사실이 확인된다. (추가 소갑호증 참조)

인하하였을 시 오창원 책임에게 보낸 메일 내용을 보면 피심인은 OOO 역시 OOO과 동일하게 자신보다 열위의 지위에 있다고 인식한 것으로 파악된다.

<표 35> 관련자 진술내용

<피심인 전(前) 구매부문장 백OO 진술조서(소갑 제11호증) 발췌> 문) OOO와는 2021년 말 거래가 종료되는데, OOO는 어떻게 되었나요? 답) OOO는 OOO의 자회사라고 보면 되고요, 마감을 하면 OOO하고 OOO하고 돈 들어오는 계좌가 같습니다. 저도 나중에야 알았습니다. <피심인 소속 구매팀장 김OO 2차 진술조서(소갑 제13호증) 발췌> 문) 21년 5월 물류비 인하 과정에서 OOO 측과 만난 적이 있나요? 답) OOO이랑 계약하면 OOO는 자동으로 따라와서 따로 만나진 않았습니다. OOO는 OOO과 같은 회사라고 인지하고 있었습니다.

<표 36> 백OO 구매부문장이 자신의 직원 오창원에게 보낸 메일 내용 발췌

Re: 전용유 수익 분석자료 초안_0518 [redacted] 결론은 [redacted] 입장에서 교촌 폐식용유 납품/수거 권리(계약)는 엄청난 메리트일 가능성이 큽니다. 그냥 납품/수거 권리만 주고 최소한의 물류비만 드려도 계약 뺏기기 싫어할 듯.

* 소갑 제11호증

60 다섯째, OOO 역시 OOO과 마찬가지로 피심인과의 거래가 종료된 이후 전용유 유통 부문에서의 매출이 급격하게 하락하였음을 <표 37> 기재를 통해 확인할 수 있으며, 피심인 규모의 새로운 거래처도 확보하지 못한 것으로 파악된다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 37> OOO의 전용유 유통 관련 매출액 추이

(단위: 백만 원, %)

연도	2019년	2020년	2021년	2022년
OOO의 전용유 공급 관련 총 매출액 (A)	8,499	11,253	11,132	3,281
OOO가 피심인의 가맹점에 전용유를 공급하고 얻은 매출액 (B)	5,740	7,707	8,778	0
비중 (B/A)	67.5	68.4	78.8	-

* 출처 : 심사관 제출자료[35)]

나) 부당한 불이익 제공 여부

(1) 불이익 제공 여부

61 피심인은 앞서 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이 OOO 및 OOO와의 계약 기간 중 합리적인 사유 없이 일방적으로 전용유 공급마진을 OOOO원에서 0원으로 변경하였고 이로 인해 <표 27> 기재와 같이 이 사건 행위를 통해 OOO 및 OOO에 대해 총 715,420,350원의 마진을 감소시키는 불이익을 제공하였다.

(2) 부당성 여부

62 OOO과 지알와이의 전용유 공급마진이 계약기간 중 OOOO원에서 0원으로 이르게 된 경위, 피심인의 의도·목적 등을 종합적으로 고려할 때 피심인의 이 사건 행위는 부당성이 인정된다.

(가) 거래조건 변경 과정의 불공정성

63 피심인과 OOO 및 OOO와의 계약은 자동연장 조항에 따라 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 유효하게 성립하였는 바, 자신의 거래상 지위를 이용하여

35) 심사관이 위원회에 제출한 OOO의 매출액 관련 세부 자료이며, 2024. 9. 4. 이 사건 심의시 해당 자료가 심사관이 공문을 통해 OOO에게 공식적으로 자료를 요청하여 OOO로부터 답변을 받은 것으로 확인되었다.

계약기간 중에 거래상대방에 대해 불리하게 계약조건을 변경하였다.[36]

64 또한 부득이하게 계약기간 도중 계약 내용을 변경하기 위해서는 아래 <표 38> 기재와 같이 계약서 제20조에 의거 당사자의 서면 합의 절차를 거쳐야 하나, 이 사건 행위는 앞서 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이 계약서에 기재된 협의 과정을 거치지 않았으며 피심인이 일방적으로 0원의 공급마진을 설정하여 거래상대방에게 통보하고 이를 곧바로 적용한 것에 불과하다.

<표 38> 피심인과 OOO 및 OOO간 제품공급 계약서 중 계약의 변경에 대한 부분[37]

제20조 [기타사항] 1. 계약 당사자는 본 계약의 내용을 신의성실에 의거하여 준수하여야 한다. 2. 계약 기간중 계약의 변경은 당사자의 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있으며, 서명 날인된 문서를 본 계약서의 말미에 첨부하고 본 계약의 일부로 한다. <중략>

* 소갑 제2호증

(나) 의도·목적의 불공정성

65 피심인이 OOO 및 OOO의 전용유 공급마진을 0원으로 변경한 사유는 전용유 제조업체로부터의 전용유 매입가격 인상 요청이 직접적인 원인이었는 바, 해당 사유는 OOO 및 OOO의 귀책이 아님에도 불구하고 피심인은 해당 인상분을 거래상대방에게 전가하였다.

66 아울러 <표 28> 기재에서 살펴본 바와 같이 피심인의 전용유 매입가는 2019년 7월 및 2020년 1월 두 차례 인하된 바 있으나, 해당 인하분은 가맹점의 전용유 구입가격이라든지 OOO 및 OOO의 공급마진에 반영되지 않았고 그대로 피심인의 이익으로 귀속되었다.

36) 원자재값 인상은 OOO 및 OOO가 예측 가능한 사안도 아니었고 이들의 귀책도 아니기 때문에 이를 합당한 사유로 볼 수 없다.
37) 2021년 7월 공급마진 0원을 적용하여 신규로 OOO 및 OOO와 체결한 계약서에는 해당 조항이 삭제되어 있다.

67 또한 <표 28> 기재에서 살펴본 바와 같이 2021년 5월 피심인의 전용유 매입 가격이 기존 OOO원(부가세 제외)에서 OOO원(부가세 제외)로 인상되었고, 2021년 10월 OOO원(부가세 제외)에서 OOO원(부가세 제외) 한 차례 더 인상되었는 바, 피심인이 OOO 및 OOO에게 전용유를 공급하며 취득한 피심인의 마진은 기존 OOO원에서 OOO원으로 지속적으로 인상되었다.[38)]

68 결과적으로 이 사건 행위는 거래상대방이 예측할 수 없었고, 거래상대방의 귀책사유도 아닌 외생적인 상황 변화를 계약 기간 중 합리적인 협의 과정 없이 그대로 거래상대방에게 전가한 것에 불과한바, 불공정한 의도·목적에서 행하여진 것으로 부당하다.

3) 소결

69 결론적으로 피심인은 업계 상위에 위치하는 치킨 가맹본부 사업자로서 OOO 및 OOO와 비교할때 매출액·영업이익 등 사업능력의 현격한 차이가 있고, OOO은 2009년부터 OOO는 2019년부터 피심인과 지속적으로 거래를 하고 있었으며, 두 업체 모두 피심인의 가맹점으로의 안정적인 공급을 위해 배송·창고관리·사무관리 인력·협

38) 그럼에도 불구하고 피심인은 2021년 5월 가맹점들에게 전용유 인상안을 통보할 시 피심인 자신들이 직접 인상분 20%를 부담한다고 공지한 바 있다. 이와 같은 사실은 관련자 진술을 통해 확인된다.

<참고> 관련자 진술내용

<피심인 소속 구매팀 전OO 책임 진술조서(소갑 15호증) 발췌>

문) 21. 5. 가맹점 출고가 인상에 대해서도 공문으로 전파했지요?
답) 네
문) 점주들에게 본사가 인상분의 20%를 부담한다고 공지했나요?
답) 아무래도 올리는 거 어쩔 수 없고, 20%라고 정확히 기재했는지는 모르겠지만 본사도 부담한다고 공지했던 것 같아요.
문) 앞서, 21. 5. 에 전용유 매입가를 6,875원 인상하고, 가맹점 출고가를 OOO원으로 종전 대비 OOO원 인상하면서 교촌의 전용유 마진은 오히려 OOO원 증가했습니다. 실제 부담한 건 없고, 매입가 인상분의 20%는 3PL(OOO과 OOO를 의미한다) 업체가 부담한 거잖아요?
답) 네.
문) 그런데 '본사 20% 부담'이라고 한 이유가 뭔가요?
답) 그렇게 다들 생각했을 것 같아요. 3PL 업체라는 명칭을 쓰진 않았으니까 다들 본사의 마진으로 부담한다고 생각했을 것 같아요.

력업체 등 전국적인 물류망을 구축해왔던 점, 두 업체 모두 전용유 공급과 관련한 매출액 중 피심인 가맹점 공급을 통한 매출액의 비중이 매우 높았던 점[39], 두 업체 모두 피심인과 거래 종료 후 피심인과 유사한 규모의 새로운 거래처를 확보할 수 없었고 그에 따라 전용유 공급과 관련한 매출이 급격히 하락한 점 등을 종합적으로 고려할 때 피심인은 OOO 및 OOO에 대한 거래상 지위가 인정된다.

70 아울러, 피심인은 OOO 및 OOO와의 계약 기간 중 거래상대방과 합리적인 협의 과정 없이 일방적으로 전용유 공급마진을 OOOO원에서 0원으로 변경한 점, 아울러 전용유 매입가격 인상은 거래상대방의 귀책이 아님에도 불구하고 해당 인상분을 OOO 및 OOO에 대해 전가시킨 점 등을 고려할 때 이 사건 2. 가. 의 행위는 피심인이 OOO 및 OOO에게 총 715,420,350원의 부당한 불이익을 제공한 것으로 판단된다.

라. 피심인 주장에 대한 검토

1) 거래상지위에 관한 주장

71 피심인은 OOO이 피심인과 2009년부터 지속적으로 거래해 온 것은 사실이지만, 피심인 이외에도 OOO, OOO, OOO와 전용유 공급거래를 하고 있는 바, 피심인과의 거래관계를 위한 특화된 투자를 하였다고 볼 수 없고, 쉽게 새로운 수요처를 찾을 수 있어 거래 중단시 손실 효과도 없으며, OOO의 연간 매출액 중 피심인 가맹점에 대한 전용유 판매비중이 20% 이상이라는 사정만으로 피심인에 대한 거래의존도가 높다고 단정할 수 없다고 주장한다.

72 살피건대, 다음과 같은 점에서 피심인의 주장은 타당하지 않다.

73 첫째, OOO은 전용유를 피심인의 가맹점에 안정적으로 공급하기 위해 전국적인 물류망을 구축하였다. OOO은 앞서 살펴본 바와 같이 피심인과의 거래가 종료된

39) OOO의 경우 2018년에서 2021년간 68% ~ 86%, OOO의 경우 2019년에서 2021년간 67% ~ 78% 였던 것으로 확인된다.

이후 대부분의 가맹본부들이 전용유 유통과 관련한 기존 거래처가 이미 형성되어 있는 관계로 피심인 규모의 새로운 대체 거래선을 확보하지 못하였으며, 이에 따라 OOO의 매출이 현격하게 감소하였다. 이와 같은 사정을 고려하면 20.6%에서 32.9%까지 상승하였던 OOO의 피심인에 대한 거래의존도는 그 자체로 상당히 높다고 볼 수 있다.[40][41]

74 한편 OOO와 관련하여 피심인은 거래기간이 OOO에 비해 상대적으로 짧고 특히 피심인과의 거래가 중단된 이후인 2022년에는 OOO의 매출액과 영업이익이 전년도에 비해 오히려 상승[42]하였는 바, 이는 피심인과의 거래 중단 이후 손실 효과가 없다는 것을 반증하며, 이에 비추어 보았을 때 OOO와 피심인간 거래상 지위는 인정할 수 없다고 주장한다.

75 살피건대 피심인의 이러한 주장 역시 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

76 OOO의 경우 아래 <표 39> 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 OOO과달리 식용유 내지 전용유 공급뿐 아니라 바이오디젤 제조업 및 바이오디젤원료 제조업을 함께 영위하고 있고, 앞서 <표 37> 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건과 관련된 전용유 공급과 관련된 OOO의 매출은 피심인과의 거래가 종료된 이후 기존 11,132백만 원에서 3,281백만원으로 전년도에 비해 70.5% 감소하였다. 즉, OOO의 전체 매출이 증가한 사유는 타 사업에서의 매출 증가에 기인하는 것이며, 전용유 공급 관련 매출은 OOO과 마찬가지로 크게 감소하였음이 인정된다.

<표 삽입을 위한 여백>

40) 그리고 이와 같은 사실은 15.5% 내지 22.9%의 피심인에 대한 매출의존도를 가지고 있었던 OOO에게도 마찬가지로 적용된다.

41) 참고로 퀴아젠코리아의 거래상 지위 남용행위에 대한 건(2019. 12. 23. 제1소회의 의결 제2019-300호)에서 판례는 퀴아젠코리아와 거래상대방인 웅비메디텍에 대한 거래상 지위를 인정하였는 바, 당시 웅비메디텍의 퀴아젠코리아에 대한 거래비중은 웅비메디텍의 총 매출액 대비 20.1% 내지 25.1%였던 것으로 확인된다. (대법원 2021. 3. 11. 선고 2020두55305 판결 및 서울고법 2020. 11. 12. 선고 2022누33107 판결 참조)

42) OOO의 공개된 재무재표에 따르면 매출액은 2021년 38,261백만 원에서 2022년 56,502백만 원으로, 영업이익은 2021년 1,249백만 원에서 2022년 1,731백만 원으로 상승하였다.

<표 39> 법인등기부등본상 OOO의 영위 업종

목 적
1. 화합물 및 화학제품 제조, 판매업 1. 생활용품,잡화,이미용품,스포츠용품,식용유,폐식용유,전자제품,전자부품 도,소매업 1. 수출입업 및 동대행업, 물품매도확약서 발행업
1. 유기,무기화학,공업제품,화공약품,비료 등 각종 화학약품 및 이들의 원료 가공업, 매매업, 위탁판매와 중개업 <2014.08.19 변경 2014.08.19 등기>
1. 국내외 부동산 개발업 1. 통신 판매업 1. 폐기물 처리시설의 설치 및 운영업 1. 신재생 에너지 개발 및 발전사업 1. 신재생 에너지 설비,제조,수입,판매업 1. 석유대체연료 등 녹색에너지 제조,수출입,판매업 1. 소프트웨어 개발 및 컨텐츠 개발 서비스업 1. 단미사료 제조업 1. 바이오디젤 제조업 및 바이오디젤원료 제조업 1. 비누 제조업 1. 폐식용유 정제업 1. 바이오중유 제조업 1. 전자제품, 전자부품 제조 및 판매업 1. 조명기구 제조 및 판매업

* 소갑 제1-3호증

2) 부당한 불이익제공 행위가 아니라는 주장

77 피심인은 앞서 1. 다. 2) 에서 살펴본 바와 같이 폐식용유를 원료로 하는 바이오디젤 사업이 각광을 받으면서 폐식용유 확보 경쟁이 치열해짐에 따라 폐식용유 가격이 급격히 상승하였고, OOO 및 OOO 역시 자신의 가맹점으로부터 폐식용유를 수거하여 정제사 내지 정유사에 판매함으로써 별도 마진을 얻는 부분이 있으며, 그렇기 때문에 이 사건 행위로 인한 OOO 및 OOO의 불이익 발생 여부를 확정하기 위해서는 이들이 가맹점으로부터 수거하는 폐식용유에 부수하는 수익까지 고려하여야 하며, 결과적으로 이를 고려하게 되면 이들에게 발생한 손해는 없다고 주장한다.

78 살피건대, 다음과 같은 점에서 피심인의 주장은 타당하지 않다.

79 폐식용유에 대한 소유권은 피심인의 가맹점에게 귀속되어 있기 때문에 해당 가맹점은 자신의 폐식용유를 자유롭게 처분할 권리가 있으며, 피심인은 OOO 및 OOO와 가맹점간 폐식용유 거래에 관여하거나 폐식용유 수거를 통한 이익을 OOO 및 OOO의 전용유 공급마진과 상계할 수 있는 계약상 근거 내지 권리가 없다. 아래

<표 40> 기재와 같이 이 사건 계약서상 OOO과 OOO의 업무범위에 '폐식용유 수급물량 확인업무'가 규정되어 있으나, 이는 피심인이 OOO 및 OOO와 가맹점 간 폐식용유 거래에 관여할 수 있는 권한 내지 권리가 있다는 의미가 아니라, 가맹점이 전용유 단위 당 너무 많이 조리하는 등의 문제를 파악해서 제품의 품질 문제에 대응하기 위함임을 <표 41> 기재의 담당자 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 40> 피심인과 OOO 및 OOO간 제품공급 계약서 중 폐식용유에 대한 부분

제3조 [업무 범위] 본 계약과 관련하여 수반되는 "교촌"과 "OOO"(내지 "OOO")의 업무범위는 다음과 같다. 2. 'OOO'(내지 'OOO')의 업무범위 ① 상품 주문 취합 및 발주요청 서류 제출 의무 ② 상품 배송, 판매 ③ 폐식용유 수급물량 확인 업무

* 소갑 제2호증

<표 41> 폐식용유 수급물량 확인 업무와 관련한 관련자 진술 내용

<피심인 소속 구매팀장 김OO 2차 진술조서(소갑 제13호증) 발췌> 문) 가맹점에서 사용 후 발생하는 폐식용유 수거는 OOO이 수행하는 업무가 아닌가요? 답) 폐식용유는 가맹점의 사유재산이기 때문에, 가맹점주 선택사항입니다. 문) 계약서 제3조(업무범위)를 보면, OOO의 업무범위에 '폐식용유 수급물량 확인업무'라고 기재되어 있는데, 폐식용유 수거가 OOO이 수행하는 업무가 아니라면 계약서에 기재된 이유가 뭔가요? 답) 아마도 폐식용유는 가맹점 자산이기 때문에 저희가 강제성을 부여할 수 없지만, 가맹점은 OOO에 폐식용유를 판매해왔기 때문에, OOO이 전용유를 공급하는 양과 폐식용유를 매입하는 양을 비교하기 위함이 아니었나 싶습니다. 신공급량 대비 폐유 수거량 비율을 파악하는 이유는 전용유 단위 당 너무 많이 조리하는 등의 문제를 파악해서 품질 문제를 대응하기 위해서였습니다.

80 따라서 이 사건 행위로 인한 OOO 및 OOO의 불이익 발생 여부를 확정하기 위해 이들이 가맹점으로부터 수거하는 폐식용유에 부수하는 수익까지 고려해야 한다는 피심인의 주장은 이유 없다.

81 아울러 피심인은 자신의 전용유를 가맹점에 배송해 줄 신규업체를 선정하기 위해 2021년 말 입찰을 추진하였고, OOO 및 OOO를 비롯하여 입찰에 참여한 모든 업체들이 전용유 공급마진 0원을 제안해 왔는바 0원의 공급마진을 통상적인 거래관행이라고 볼 여지도 있으며, 피심인은 OOO에게 전용유 공급 거래 환경 변화를 설명하며 전용유 공급마진 조정 협의를 요청하였고 OOO 역시 이러한 환경 변화를 감안하여 마진 조정에 동의하였기 때문에 합리적인 협의 과정을 거쳤다고 볼 수 있으며, 한편 2021년 8월 OOO의 협력업체가 피심인 가맹점의 폐식용유를 시세보다 낮은 가격으로 수거해감에 따라 피심인 가맹점주들의 민원이 발생하였기 때문에 이 사건 행위에 OOO측의 귀책도 어느 정도 있다고 주장한다.

82 살피건대, 다음과 같은 점에서 이러한 피심인의 주장 역시 타당하지 않다.

83 첫째, 이 사건의 행위사실은 피심인이 OOO 및 OOO와 계약기간 중 자신의 거래상 지위를 이용하여 일방적으로 전용유 공급마진을 OOOO원에서 0원으로 변경하여 거래상대방에게 부당한 불이익을 제공한 행위인 바, 계약기간중 거래상대방의 전용유 공급마진을 서면 등의 합리적인 절차 없이 불리하게 변경하는 것을 통상적인 거래관행이라고 보기 어렵다.[43)]

84 둘째, 앞서 살펴보았다시피 이 사건 공급계약서상 계약 기간 중 계약의 변경은 서면 합의에 의해서만 가능하도록 규정되어 있고, OOO은 당초 OOO원까지 전용유 공급마진을 축소하겠다는 방안을 제시하였음에도 불구하고 이는 받아들여지지 않았다. 이후 OOO은 2022년에도 피심인과의 계속적인 거래관계를 할 것을 고려하여 부득이하게 피심인의 요구를 수용할 수 밖에 없었던 상황으로 확인되는바, 이를 OOO의 자율적인 의사라고 보기는 곤란하다. 가사 OOO이 피심인과의 2022년 거래를 위한 신규 입찰에서 0원의 공급마진을 제안하였다고 하더라도 이는 새로운 계약기간을 대상으로 제안한 것이므로 달리 보아야 할 것이다.

---

43) 아울러 피심인의 이 사건 거래상대방 중 하나인 OOO은 OOO, OOO, OOO 등 피심인과 유사한 가맹본부와도 거래하고 있는 바, 이들과 거래함에 있어 계약기간 중 전용유 공급마진을 0원으로 변경한 사례는 한 차례도 없었던 것으로 확인된다. (추가 소갑호증 참조)

85 셋째, 피심인은 OOO의 협력업체가 피심인 가맹점의 폐식용유를 시세보다 낮은 가격으로 수거해감에 따라 피심인 가맹점주들의 민원이 발생하였다는 이유로 OOO측의 귀책을 주장하기도 하나, 앞서 살펴보았다시피 이러한 사항은 OOO과 피심인 가맹점간 거래로서 피심인과 OOO과의 전용유 공급계약[44]과는 무관하다.

86 마지막으로 피심인은 OOO 및 OOO의 전용유 공급마진을 기존 OOOO원에서 0원으로 변경한 것은 전용유 공급가 인상으로부터 가맹점을 보호하기 위한 불가피한 선택이었다고 주장하나, 이 사건의 의도·목적·결과 등을 살펴볼 때 이러한 피심인의 주장 역시 이유 없다.

87 첫째, 피심인 역시 OOO 및 OOO의 전용유 공급마진을 축소한 것은 가맹점주의 이익을 보호하기 위해서라기보다는 피심인의 마진 감소를 만회하기 위함이었음을 <표 42> 기재의 피심인 소속 전(前) 담당자 진술을 통해 확인할 수 있다.[45]

---

44) 앞서 살펴보았다시피, 이 사건 공급계약서에도 OOO 및 OOO가 가맹점으로부터 폐식용유를 수거할 시 시세 가격대로 지불해야 한다든지 등의 의무는 규정되어 있지 않으며 다만 폐식용유 수거량을 정확히 확인해야 한다는 의무만 규정되어 있다.

45) 피심인은 강OO 책임에 대해 2020년 후반~2021년도 초반에는 전용유 관련 업무를 직접 담당하지 않았기 때문에 해당 진술은 정확한 사실관계를 파악하지 못한 개인의 추측성 발언에 불과하다고 주장하나, 강OO 책임은 2017년부터 2021년 초까지 오랜 기간 전용유 업무를 담당하여 전용유 물류 체계를 잘 알고 있는 지위에 있었던 점, 실제 이 사건에 앞서 2020년 8월 OOO과 OOO의 공급마진을 1차적으로 OOOO원에서 OOOO원으로 낮추는 과정에서도 강OO 책임이 직접 전용유 관련 업무를 담당하고 있었던 점, 2021년 3월 제조사의 전용유 매입가 인상 요구에 대한 대응 방안을 작성한 담당자 역시 강OO 책임이었던 점, 아울러 당시에는 전용유 공급마진을 축소하는 방안에 대해서는 고려하지 않았는바, 강OO 책임은 전용유 공급마진을 축소하는 것에 반대하는 입장이었던 것으로 확인되고 이후 전용유 관련 업무에서 배제된 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여 보면, 당시의 상황을 비교적 객관적으로 진술한 것으로 판단된다.

<참고> 관련자 진술내용

<피심인 소속 구매팀 전OO 책임 진술조서(소갑 제15호증) 발췌> 문) 전용유 구매 및 3PL 업무는 언제부터 맡았나요? 답) 팀장님이 20년 11월부터 (강OO 책임으로부터) 인수인계하라고 했었는데, 당시 업무분장표도 제가 짰었구요. 전용유 업무 비중이 크다 보니까 완전히 넘기지 않고 있다가. 팀장님이 3월부터 인수인계 하라고 했는데 강OO 책임이 바빠서, 강OO 책임한테 업무를 받은 게 5월쯤이고 본격적으로 5~6월부터 했던 것 같아요. <피심인 전(前) 소속 자재팀 강OO 책임 진술조서(소갑 제10호증) 발췌> 문) 진술인이 전용유 물류 업무를 수행했습니까? 답) 네 제가 담당했습니다.

<표 42> 관련자 진술 내용

<피심인 전(前) 소속 자재팀 강OO 책임 진술조서(소갑 제10호증) 발췌> 문) 21년 5월 전용유 물류비를 0원으로 인하한 것은 가맹점 부담을 고려한게 아니라, 본사의 마진감소분을 방지하기 위함이었던 건가요? 답) 네 그렇죠. 가맹점 부담이랑은 상관없이, 매입가 인상폭이 크다 보니까 거기서 발생하는 마진 감소를 만회하기 위하여 물류비를 없앤 거죠.

88 둘째, 앞서 <표 28> 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 피심인의 전용유 매입가는 2019년 7월 및 2020년 1월 두 차례 인하된 바 있으나, 해당 인하분은 가맹점 구입가격에 반영되지 않았고 피심인의 이익으로 그대로 귀속된 바 있다. 또한 가맹점에 대한 영업지원은 피심인이 가맹본부로서 가맹사업을 영위하는데 있어 당연한 의무인 바, 가맹점 보호라는 명목하에 전용유 인상분을 계약 기간 중 자신의 거래상대방에게 부당하게 전가한 것은 이 사건 행위의 정당한 사유가 될 수 없다.

3. 처분

문) 전용유 물류 업무를 담당하신 기간을 말씀해주시겠습니까? 답) 2017년에 입사하고 나서부터 2021년 초까지 제가 담당했는데 중간에 문제가 생겨서 후임으로 전OO 책임이 담당했습니다. <중략> 문) 진술인, 2020년 8월에 전용유 물류비 10%를 인하한 사실이 있지요? 답) 네 <중략> 이때, 조사관이 진술인이 백OO 부문장에게 2021.3.8. 발송한 '전용유 가격 인상안' 제하의 이메일을 진술인에게 제시하고, 이를 조서 말미에 첨부하다. 문) 메일 첨부자료의 전용유 매입가 인상 분석자료는 진술인이 만든 자료인가요? 답) 네 제가 만들었습니다. <중략> 문) 진술인이 전용유 물류업무에서 배제된 이유가 무엇인가요? 답) 백OO 부문장이 오고 나서부터 계속 저랑 갈등이 있었는데, 20년 8월에 물류비 10%를 낮출 때도 갈등이 있었습니다. <중략> 당시에 물류비 10%를 낮출 때, 제 생각에는 물류비 OOOO원은 기름값이나 인건비를 고려했을 때 최소한의 물류비용이라고 생각했습니다. 물건 하나 배송할 때도 배송비 3천원은 받으니까요. 그래서 우리가 물류비를 낮춰버리면 신유 공급업체가 가맹점으로부터 폐유 수거하는 가격에 영향을 줘서 가맹점에 피해를 줄까봐, 저는 물류비를 낮추는 것을 반대했는데 거기서부터 백OO 부문장과 갈등이 생겼습니다. 백OO 부문장은 무조건 깎으려고만 했으니까요. <후략>

가. 시정조치

2 피심인들은 향후 위 2. 가. 의 행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 구법 제49조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

1) 과징금 부과 여부

3 피심인의 위 2. 가. 의 행위는 자신의 거래상지위를 이용하여 OOO 및 OOO를 대상으로 계약기간 중 합리적인 사유 없이 일방적으로 전용유 공급마진을 OOOO원에서 0원으로 변경하였고, 피심인은 이 사건 행위를 통해 거래상대방에게 총 715,420,350원의 마진을 감소시키는 불이익을 제공하였는 바, 구법 제50조, 구법 시행령 제56조 제1항 및 제84조 관련 [별표 6], 구 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시[46] Ⅲ. 1. 가. 및 Ⅲ. 2. 라. 1)항의 규정에 과징금을 부과한다.

2) 기본산정기준

가) 관련매출액

4 구법 시행령 제13조 제1항에 따르면, 관련매출액은 법 위반사업자가 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 매출액을 의미한다. 다만 위반행위가 상품이나 용역의 구매와 관련하여 이루어진 경우에는 관련 상품이나 용역의 매입액을 말한다.

5 관련매출액 산정의 기초가 되는 관련 상품은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.

46) 2024. 8. 28. 2024-21호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '구 과징금고시'라 한다.

6 피심인의 위 2. 가. 의 행위는 2021. 5. 20. 부터 2021. 12. 31. 까지 OOO 및 OOO에 대해 거래상대방의 의사에 반하여 계약 기간중 전용유 공급마진을 기존 OOOO원에서 0원으로 변경하여 자신의 가맹점에게 판매하도록 한 것이므로, 동 기간 동안 피심인이 전용유 공급마진 0원을 적용하여 OOO 및 OOO에 판매한 피심인의 전용유 매출액을 이 사건 관련 매출액으로 봄이 타당하다. 이에 따른 피심인의 관련 매출액은 아래 <표 43> 기재와 같다.

<표 43> 이 사건 거래상대방에 대한 피심인의 관련매출액 세부내역

(단위: 원, 부가세 제외)

거래상대방	피심인의 매출액
OOO	14,649,052,254
OOO	5,593,513,260
합 계	20,242,565,514

나) 중대성의 정도 및 부과기준율

7 피심인의 위 2. 가. 의 행위는 해당 행위의 의도·목적 및 관련 업계의 거래 관행 등을 고려할 때 부당성이 상당한 점, 합리적인 이유 없이 전용유 공급마진을 현격히 감소시켜 거래상대방의 매출 등에 상당한 불이익을 얻은 점, 위반행위의 효과가 전국에 미친 점 등을 종합적으로 고려할 때 중대한 위반행위에 해당하므로 1.4%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

8 산정기준은 위 <표 43> 기재의 관련매출액에 1.4%의 부과기준율을 곱하여 산정한 283,395,917원으로 한다.

3) 1·2차 조정 산정기준

9 피심인에게 1차 조정 및 2차 조정에 해당하는 사유가 없으므로 피심인의 2차 조정 산정기준은 산정기준과 동일한 283,395,917원이다.

4) 부과과징금의 결정

10 피심인에게 부과과징금 단계에서 조정 사유가 없으므로 구 과징금고시 Ⅵ. 4. 바. 의 규정에 따라 백만 원 단위 미만을 절사하여 283,000,000원을 최종 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

11 피심인의 위 2. 가. 의 행위는 구법 제45조 제1항 제6호에 위반된다. 따라서 피심인의 시정조치에 대하여는 구법 제49조를, 과징금 부과에 대해서는 구법 제50조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 10월 10일

의 장 주 심 위 원 김 정 기

위 원 유 성 욱

위 원 조 성 진